



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב נורדאו 18 הרצליה
ע"י ב"כ עוה"ד יובל כהן
מרחוב אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. שאול בר עוז ת.ז. 008066847
2. דורותה בר עוז ת.ז. 068904960
שניהם ע"י ב"כ עו"ד שאול בר עוז
מרחוב נורדאו 18 הרצליה

- נ ג ד -

הנתבעים שכנגד: 1. נציגות הבית המשותף מרחוב נורדאו 18 הרצליה
2. מרסל גולדברג
3. יעל גולדברג
שלושתם ע"י ב"כ עוה"ד יובל כהן
מרחוב אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה

פסק דין

מבוא

בתובענות שבפני נתבקשו צוי עשה הדדיים - התובעת מבקשת כי הנתבעים יפנו את רכושם הפרטי המאוחסן בחדר המדרגות ובמעברים. התובעים שכנגד מבקשים כי הנתבעים שכנגד יפנו את המחסן שבכניסה א' וימסרו את המפתחות למחסן לשימוש בעלי הדירות.

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב נורדאו 18 הרצליה הבנוי על גוש 6520 חלקה 24 (להלן: "הבית").

הנתבעים הינם בעלי דירה בבית.

הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

לטענת התובעת הנתבעים הניחו מיטלטלין פרטיים בשטחים המהווים רכוש משותף באופן המפריע לשימוש הרגיל בחדר המדרגות וחוסם את המעבר החופשי. לטענת התובעת הדבר נאסר במפורש בסעיף 9 לתקנון המוסכם.

בכתב ההגנה מטעמם טענו הנתבעים כי פינו את המיטלטלין עובר להגשת התביעה ולפיכך לא היה מקום כלל להגשתה. לטענת הנתבעים התובעת לא טרחה לברר את המצב העובדתי לפני הגשת התביעה ואף לא טרחה לשלוח מכתב התראה אשר היה חוסך את הצורך בנקיטת ההליכים.

התובעים מודים כי הנתבעים פינו את המיטלטלין אולם נותרה במחלוקת השאלה האם הנתבעים פינו את המיטלטלין לפני הגשת התביעה או לאחריה.

בכתב התביעה שכנגד טוענים התובעים שכנגד כי הנתבעים שכנגד מאחסנים במחסן שבכניסה א' מיטלטלין אשר ממלאים אותו לחלוטין באופן כזה שלא ניתן לעשות בו שימוש על ידי אחרים. מאידך המחסן בכניסה ב' (כניסה בה כל הדירות נמצאות בבעלות הנתבעים שכנגד 2 ו-3) ריק בעיקרו. באופן זה, לטענת הנתבעים, נמנעת מהם האפשרות לעשות שימוש בפועל במחסן המשותף.

הנתבעים שכנגד טוענים כי הצידוד המאוחסן במחסן בכניסה א' הינו צידוד של הנציגות ומחסן זה משמש עבור מנהל הבית. המחסן נעול מחשש לגניבה של הצידוד. לטענת הנתבעים שכנגד לא מאוחסן במחסן צידוד פרטי כלשהו ולתובעים שכנגד אפשרות לעשות שימוש במחסן בכניסה ב' לצורך אחסון עגלת תינוקות ואופניים בהתאם להוראות התקנון. לטענת הנתבעים שכנגד הסעד אותו מבקשים התובעים שכנגד מצוי לפתחה של האסיפה הכללית אך התובעים שכנגד הגישו תביעתם בטרם זו כונסה בנושא.

בדיון מיום 17.11.10 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן: "הגענו להסכמה דיונית לפיה יינתן פסק דין בתובענה שכנגד, על יסוד הטיעונים שנשמעו היום וכתבי הטענות שהוגשו בתיק זה. בנוגע לתביעה העיקרית יישמעו עכשיו ראיות הצדדים לעניין מועד פינוי צידוד על ידי הנתבעים ויינתן פסק דין בשאלת הוצאות התביעה העיקרית".

דיון

לפני שנכנס לדיון לגופן של תביעות, נתאר בקצרה את מבנהו של הבית בהקשרים הרלבנטיים.

הבית מורכב מ-2 מבנים, בכל מבנה 4 דירות ובין המבנים רחבה משותפת ובה, בין היתר, מקומות חניה לבעלי הדירות בבית. בקומת הכניסה של כל אחד מן המבנים קיים מחסן המהווה רכוש משותף לבעלי הדירות בבית. לכל דירה מחסן פרטי צמוד. לבית תקנון מוסכם במסגרתו נקבע, בין היתר, כי ניהול הבית המשותף (על 2 המבנים שבו) מאוחד וכן מונה "מנהל בית" האחראי לניהולו השוטף של הבית. כמו כן נקבעו בתקנון מגבלות שונות על השימוש ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

התביעה העיקרית

אין מחלוקת כי נכון למועד זה פינו הנתבעים את הציוד אשר הניחו ברכוש המשותף בחדר המדרגות של הבית (מוצג נ/1).

אין גם מחלוקת כי הוראת סעיף 9 לתקנון המוסכם אוסרת אחסון מיטלטלין כנ"ל – "אסור להשתמש בכל חלק של רכוש משותף למטרות אחסון של מיטלטלין" (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 7-8).

המחלוקת היחידה היא האם הנתבעים פינו את המיטלטלין לפני הגשת התביעה, קרי, ביום 18.08.10, או לאחריה. בהתאם להסכמה הדיונית העידו הצדדים בפני בהקשר זה בדיון מיום 17.11.10.

מעדותו של הנתבע 1 עולה כי הציוד פונה על ידו ביום 30.07.10.

הנתבע אינו מכחיש כי קיבל מכתב דרישה מאת מר גולדברג לפיו הוא נדרש לפנות את הציוד עד לעזיבת הנ"ל את הארץ ביום 29.07.10. הנתבע גם ידע כי ה"ה גולדברג עוזבים את הארץ במועד הנ"ל (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 30). אף על פי כן, הנתבעים בחרו שלא להודיע לנציגות, לא בעל פה ולא בכתב, על שפינו את המיטלטלין כפי שנתבקשו (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 5).

מעדותו של מר מרסל גולדברג עולה כי הוא עזב את ישראל ביום 29.07.10 וכי במועד זה הציוד של הנתבעים עדיין היה מונח בחדר המדרגות (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 27-28). מר גולדברג שב ארצה רק ביום 09.11.10 ולא היה בארץ ביום 18.08.10, יום הגשת התביעה (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 31). עוד עולה כי מר גולדברג לא ביקש מאפרים, מנהל הבית, לבדוק באם הציוד פונה לפני הגשת התביעה (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 9-10).

בנסיבות האמורות אין לי אלא לקבל את גרסת הנתבע כי הציוד פונה ביום 30.07.10. אולם, הנתבע, שידע כי הנציגות דרשה פינוי הציוד עד למועד מסוים, בחר לפנותו יום אחד לאחר מכן, וזאת לאחר שעזבו ה"ה גולדברג את הארץ, ומבלי שהודיע לנציגות על כי פינה את המיטלטלין.

הנפקות היחידה בהליך דנן למועד פינוי המיטלטלין הינה בשאלת הוצאות ניהול ההליך.

בנסיבות אלו בהן התובעים מחד לא טרחו לברר באם פונה הציוד לפני הגשת התביעה והנתבעים פינו את הציוד לאחר עזיבת חברי הנציגות את הארץ מבלי להודיע על פינויו, אינני מוצא מקום לחייב את מי מהצדדים בהוצאות ההליך העיקרי וכל צד יישא בהוצאותיו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

התביעה שכנגד

המדובר בתביעה לפינוי מחסן המהווה רכוש משותף.

מטיעוני הצדדים עולה שאין מחלוקת כי במחסן שבכניסה א' מאוחסן ציוד של הנציגות (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 7-8). אין גם מחלוקת כי המחסן בכניסה א' נעול והמפתח אליו מצוי בידי מנהל הבית.

טענת התובעים שכנגד היא שבכך השתלטו, למעשה, הנתבעים שכנגד, על המחסן בכניסה א' והם מונעים מהם את השימוש בו.

מעדותו של התובע שכנגד עולה כי אין הוא יודע למי שייכים הפריטים במחסן ואין הוא יכול לקשרם לנתבעים שכנגד 2 ו- 3 דווקא (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 2-4).

משכך, לא עלה בידי התובעים שכנגד להוכיח עילת תביעה אישית כלשהי כנגד הנתבעים 2 ו- 3.

בכל הקשור לתביעה לפינוי המחסן כנגד הנציגות – הנתבעת שכנגד 1, קובעת ההלכה כי לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724).

בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית, רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490 וכן עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף (תשס"ד) בעמ' 48).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

במקרה דנן אין המדובר בשימוש ברכוש המשותף על ידי בעל דירה אלא על ידי נציגות הבית. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח' פד"י לו(2) 21: "מהוראות החוק והתקנון עולה, כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

נציגות הבית המשותף, הנבחרת על-ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה" (ההדגשות שלי, א.ס.).

אין החלטה של האסיפה הכללית המתירה את שימוש הנציגות במחסן א'. אולם, השימוש אותו מבצעת הנציגות במחסן המהווה רכוש משותף בבית, הינו במסגרת סמכויותיה על פי התקנון והוראות חוק המקרקעין.

זאת ועוד. השימוש שעושה הנציגות ברכוש המשותף הינו שימוש מותר גם על פי המבחנים שלעיל.

מחסן משותף, מעצם טבעו, נועד לצרכים משותפים של בעלי הדירות ובפרט כאשר לכל אחת מהדירות צמוד גם מחסן פרטי. שימוש במחסן לצורך אחסון של ציוד של הנציגות, אשר נועד לצורך החזקה תקינה של הרכוש המשותף (כפי שניתן להיווכח מן התמונות אשר הוצגו על ידי התובע שכנגד במהלך הדיון) תואם את ייעודו של מחסן משותף לפי טיבו וטבעו.

וידוגש, התקנון המוסכם של הבית אינו כולל כל התייחסות מפורשת למחסנים המשותפים או לשימושים בהם. אומנם, סעיף 28 לתקנון המוסכם מדבר על "חדרי איכסון עגלות הילדים". אולם, אין התייחסות מפורשת לאותם מחסנים משותפים בתשריט הבית המשותף כחדרי עגלות (כפי שמופיע בתשריטי בתים משותפים אחרים).

משכך, החלטת הנציגות לעשות שימוש במחסן לצורך אחסון ושמירה של ציוד משותף, מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף לפי מבחן תנאי הזמן והמקום. במיוחד אמורים הדברים כאשר תקנון הבית מסדיר תפקיד של מנהל בית האחראי לניהול שוטף של אחזקת הבית וקובע חלוקת הוצאות למימון פעולותיו. סביר כי למנהל בית שכזה יוקצה שטח מן הרכוש המשותף לטובת פעולתו בבית.

גם תנאי המציאות מכתיבים הקצאת מקום כאמור בשל החשש מגניבה של ציוד משותף והצורך בנעילתו. זאת ועוד. אין מחלוקת כי המחסן בכניסה א' הינו היחיד לו 2 כניסות – מן הבית ומן החניה, והוא נמצא במפלס אחד עם מפלס החניה. משכך, סביר כי דווקא מחסן זה, ולא המחסן שבכניסה ב', ישמש את הנציגות.

השימוש במחסן לטובת מנהל הבית והנציגות לאחסון ציוד משותף, הינו שימוש משותף ושווה ערך לכל בעלי הדירות בבית. לכל בעל דירה ישנה בעלות יחסית באותו הציוד המאוחסן. לפיכך, הלכה למעשה, אין השימוש שעושה הנציגות מונע שימוש דומה מבעלי הדירות. למעשה, שימוש על ידי הנציגות לצורך אחסון ציוד משותף הוא שימוש שוויוני לכל בעלי הדירות על פי חלקם היחסי ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

טוענים התובעים שכנגד כי בשימוש במחסן בכניסה א' על ידי הנציגות ישנו טעם לפגם, שכן, הנתבעים שכנגד 2 ו-3 הינם הבעלים של כלל הדירות בכניסה ב' ומשכך, למעשה, הפך המחסן המשותף בכניסה ב' לכזה הנמצא בשימוש הבלעדי של הנתבעים שכנגד 2 ו-3, הן לאור מיקומו של המחסן והן לאור העדר הגישה אליו מן החניה.

יש צדק מסוים בטיעון זה של התובעים שכנגד.

ראוי בהקשר זה לזכור את חובתם של בעלי דירות בבית המשותף לנהוג בתום לב האחד כלפי השני ובמערכת היחסים שבניהם:

"לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454 (ההדגשה שלי, א.ס.).

כך גם נפסק בע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' יהודית זיידה פ"ד לז (4) 737:

"הן הרוב והן המיעוט חייבים לפעול בדרך מקובלת ובתום-לב (סעיפים 39 ו-61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). המיעוט והרוב אינם זרים זה לזה. עבותות של קניין מקשרים ביניהם. חוק המקרקעין מעניק לכל אחד מהם כוחות כלפי רעהו. בהפעלת כוחות אלה יש לנהוג בהגינות" (ההדגשות שלי, א.ס.).

על עקרון זה חזר הנשיא ברק (כתוארו אז) ברע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ' משה סלומון ואח' פד"י נח (1) 199:

"זכות הקניין ככל זכות אחרת אינה מוחלטת. כל הזכויות כולן הן יחסיות. זכות הקניין אינה הזכות לנהוג שלא בתום לב. על כן נתון תמיד שיקול דעת שיפוטי – בגדרי עקרון תום הלב – בהענקת סעדים בגין פגיעה בזכות הקניינית ... עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל ... עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום הלב קובע, כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר ... מידת ההגינות מושפעת ממכלול גדול של שיקולים. בין אלה מצויים ראשית שיקולים הקשורים לאופי האינטרס העצמי ... סוג שני של שיקולים סובב סביב מהות היחס עם הזולת, ומידת ציפיותיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

והסתמכותו ... סוג שלישי של שיקולים נוגע למידת הפגיעה באינטרס העצמי. היקפה של ההגינות הנדרשת הוא פרי איזון בין שיקולים אלה ואחרים. על השופט לעמת השיקולים השונים אלה באלה. עליו לקבוע, ידו של מי על העליונה".

בנסיבות המקרה דנן אני סבור כי שני הצדדים נהגו במידה מסוימת של חוסר תום לב האחד כלפי השני.

אומנם השימוש אותו עושה הנציגות במחסן מותר כאמור. אולם, כשבחרו הנתבעים שכנגד לאחסן את הציוד במחסן שבכניסה א' בלבד גרמו, הלכה למעשה, לכך שלבעלי הדירות בכניסה א' אין אפשרות לעשות שימוש במחסן לצורך אחסון עגלות ואופניים (אחסון המותר במחסן המשותף, אף על פי שיטתם). יכולים היו הנתבעים שכנגד לפצל את חלוקת הציוד בין המחסנים שבשתי הכניסות בבית ובכך גם לאפשר אחסון של אופניים ועגלות ילדים גם במחסן שבכניסה א'.

העובדה שהנתבעים שכנגד 2 ו-3 הינם הבעלים של רוב הדירות בבית גורמת לכך שזכותם הקניינית מאפשרת להם לקבל החלטות כרצונם בבית. זכותם הקניינית של הנתבעים שכנגד 2 ו-3 לא יכולה להיגרע רק משום העובדה שהינם בעלים של מספר דירות בבית. אולם, זכות זו כפופה לעקרונות תום הלב וההגינות כאמור לעיל.

מאידך, התובעים שכנגד לא הציגו בכתב התביעה שכנגד כל צורך ממשי לשימוש במחסן המשותף שבכניסה א' לאחסון אופניים ועגלות. גם הסברו של התובע שכנגד בדיון בפני בהקשר זה אינו משכנע (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 7-8). התובעים שכנגד קשרו בין דרישת הפינוי של הציוד שלהם מחדר המדרגות (עילת התביעה העיקרית) לבין פינוי הנציגות את המחסן בכניסה א' (עילת התביעה שכנגד) כבר מהרגע הראשון בו נדרשו לפנות את חדר המדרגות (ר' התכתבויות הצדדים שצורפו לכתבי הטענות וכן עמוד 4 לפרוטוקול שורות 17-18).

התובעים שכנגד בחרו לנקוט בגישה שאם לא תלך הנציגות איתם ב"טוב" (ותותר על דרישתה לפינוי המיטלטלין שלהם מחדר המדרגות) "יילכו עמה בקרי" (וידרשו את פינוי המחסן, על אף שאין להם צורך אמיתי לשימוש בו דווקא). כל התביעה שכנגד אינה אלא למטרת התנצחות עם הנציגות בשל הגשת התביעה העיקרית כנגד הנתבעים/התובעים שכנגד.

לאור כל האמור לעיל אני סבור כי השימוש אותו עושה הנציגות במחסן בכניסה א' הינו שימוש מותר והתנהלותם ההדדית של הצדדים איננה מצדיקה מתן סעד כמבוקש בתביעה שכנגד.

על אף האמור, עמדת הנציגות היתה, עוד לפני הגשת התביעה שכנגד (מכתב הנציגות מיום 14.07.10), ועודנה (בכתב ההגנה מטעמה ובדיון בפני) כי ראוי שהנושא יובא להחלטת האסיפה הכללית של בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 118/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בנתניה

גם אני סבור כי האסיפה הכללית הינה הפורום הנכון לקבלת החלטות בדבר השימוש במחסנים המשותפים. החופש המוחלט להכריע בנדון הוא בידי האסיפה הכללית. בעלי הדירות בבית רשאים לכנס אסיפה כללית כדין, ולקבל בה החלטות כדין, לרבות, בנוגע לשימוש במחסנים ובכלל זה לקבוע באיזה מהמחסנים יעשה שימוש לצורכי הנציגות ואלו התאמות יש לבצע במחסנים לצורך זה. על אסיפה שכזו להיות מזומנת כדין, להתכנס בקוורום ולקבל את החלטותיה בהתאם להוראות חוק המקרקעין והתקנון. ככל שיתקבלו החלטות באסיפה כללית כאמור, הרי שעל בעלי הדירות בבית יהיה לנהוג על פי ההנחיות כנ"ל.

לפיכך אני מורה כי נושא השימוש במחסנים יעלה לדיון באסיפה הכללית הבאה של בעלי הדירות בבית.

כמו כן, על הצדדים לנהוג בעניין זה, האחד כלפי השני, בתום לב ותוך התחשבות הדדית. הסכמה בדבר חלוקה של אחסון הציוד בין המחסנים לאחר סידור הציוד בצורה מסודרת במחסנים, תאפשר, מחד, שמירה על ציוד הרכוש המשותף ונעילתו, ומאידך, שימוש במחסנים לאחסון אופניים ועגלות ילדים. חלוקה שכזו גם תעלה בקנה אחד עם עקרון תום הלב וההגינות המתואר לעיל.

לאור כל האמור לעיל התביעה שכנגד נדחת. אולם, אני מורה כי נושא השימוש במחסנים יועלה לדיון באסיפה הכללית הקרובה כאמור לעיל וזאת תוך התחשבות בצרכי בעלי הדירות כולם.

לאחר ששקלתי את התנהלות הצדדים בתיק זה כמפורט לעיל, לאור ההסכמה הדיונית אשר חסכה התמשכות ההליכים ומתוך שאיפה כי הצדדים ימשיכו מעתה בחיים משותפים ושלווים בבית תוך התחשבות הדדית בניהם, החלטתי שלא לחייב את מי מהצדדים בהוצאות הליך זה.

סיכום

אין צו להוצאות בתביעה העיקרית.

התביעה שכנגד נדחת ללא צו להוצאות.

המזכירות תישלח העתק פסק דין זה לצדדים בדואר רשום.

ניתן בלשכתי היום ט"ז כסלו תשע"א, 23 נובמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין